

경고 요구 및 통보

1. 제 목 : 업무자료 관리 부적정

2. 관계기관 : ○○·■■■

3. 내 용

가. 업무개요

보훈요양원은 입소자 등 업무 관련자의 개인정보를 기록·보유·수집 관리하는 등 ‘개인정보처리자’의 지위에서 업무를 수행하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「개인정보보호법」 제3조(개인정보 보호 원칙) 제4항은 개인정보처리자는 개인정보의 처리 방법 및 종류 등에 따라 정보주체의 권리가 침해받을 가능성과 그 위험 정도를 고려하여 개인정보를 안전하게 관리하여야 한다고 규정하고 있으며 동법 제29조(안전조치의무)는 개인정보처리자는 개인정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 내부 관리계획 수립, 접속기록 보관 등 대통령령으로 정하는 바에 따라 안전성 확보에 필요한 기술적·관리적 및 물리적 조치를 하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한, 「개인정보보호법」 제59조(금지행위) 제2호 및 제3호는 개인정보를 처리하거나 처리하였던 자는 업무상 알게 된 개인정보를 누설하거나 권한 없이 다른 사람이 이용하도록 제공하는 행위, 정당한 권한 없이 또는 허용된 권한을 초과하여 다른 사람의 개인정보를 유출하는 행위를 하여서는 아니 된다고 규정하고 있으며, 이를 위반할 경우 동법 제71조(벌칙) 제9호 및 제10호에 의해 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처하게 됩니다.

한편, 「개인정보보호법」 제31조(개인정보 보호책임자의 지정 등) 제3항 제6호에서 개인정보처리자가 지정하는 개인정보 보호책임자의 개인정보파일 보호 및 관리 감독 업무를 규정하고 있으며, 「개인정보보호법」 제34조(개인정보 유출 등의 통지·신고)는 개인정보가 분실·도난·유출되었음을 알게 되었을 때의 조치 등을 정하고 있고, 동법 제34조의2(노출된 개인정보의 삭제·차단)는 개인정보가 노출되었을 때의 조치 등의 사항에 대해 엄격하게 정하고 있습니다.

따라서 [redacted]에서는 전자결재시스템 등에서 개인정보를 취급하거나 관련 문서를 생산하여 관리할 때 안전성 확보에 필요한 기술적·관리적 및 물리적 조치를 취하여 개인정보가 유출·노출되지 않도록 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2024년 하반기 [redacted] 종합감사 시 전자결재시스템 등 개인정보 관리 실태를 점검한 결과, [표]와 같이 ○○·[redacted]에서는 주기적으로 상신하는 전자결재 문서에 입소자의 성명, 주민등록번호, 장기요양 등급, 장기요양급여 비용, 보훈번호, 보훈자격, 평가 점수, 사고 내용 등 개인정보 및 민감정보가 포함되어 있는데도 관행적으로 ‘부서공유’ 설정하여 직무와 상관없이 요양원 전체 직원의 접근이 가능하게 관리한 사례를 확인하였습니다.

[표] 요양원 전체 직원 접근 가능 설정 사례(2023.1.1.~2024.12.9.)

구분	보고 주기 (사례:문서번호)	제목	접근권한	포함 개인정보
[redacted]	[redacted] [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	[redacted] [redacted]	[redacted] [redacted] [redacted]	[redacted]	[redacted]
	[redacted] [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

